(ردّ الوديعة الى مالكها أو الى من يحفظ ماله) أى مال مالكها (عادة أو الى وكيله) أى وكيل مالكها ان كان (فان تعذر) بان لم يجد الذى عنده الوديعة مالكها ولا وكيله (ولم يخف عليها معه فى السفر سافر بها ولا ضمان فان خاف عليها دفعها للحاكم) المأمون (فان تعذر) الحاكم (فلثقة) أى فليدفعها لثقة (ولا يضمن مسافر أودع) فى سفره وديعة (فسافر بها فتلفت بالسفر) لان ايداع المالك فى هذه الحالة يقتضى الاذن فى السفر بالوديعة (وان تعدى المودع فى الوديعة بأن) كانت دابة فـ(ركبها لا لسقيها أو) كانت ثيابا فـ(لبسها لا لخوف من عث) جمع عثة بضم العين المهملة سوسة تلحس الصوف ويضمن ان لم ينشرها (أو أخرج الدراهم) المودعة (لينفقها أو لينظر اليها ثم ردها) الى وعائها ولو بنية الامانة أو كسر ختمها (أو حل كيسها فقط) أى من غير اخراج لها (حرم عليه) ذلك (وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة بغير عقد متجدد) قال ابن رجب فى القاعدة الخامسة والاربعين اذا تعدى فى الوديعة بطلت ولم يجز له الامساك ووجب الرد على الفور لانها أمانة محضة وقد زالت بالتعدى فلا تعود بدون عقد متجدد (وصح) قول المالك للمودع (كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت أمين)

(فصل والمودع أمين) لان الله تعالى سماها أمانة بقوله ان الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات الى أهلها (لا يضمن الا ان تعدى أو فرط أو خان) فى الوديعة (ويقبل قوله) أى المودع (بيمينه فى عدم ذلك) أى عدم التعدى والتفريط والخيانة (و) يقبل قوله بيمينه (فى أنها تلفت أو انك أذنت لى فى دفعها للفلان وفعلت) أى ودفعتها اليه مع انكار المالك الاذن فى دفعها نص عليه أحمد وهو من المفردات ووجه ذلك انه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردّها على مالكها (وان ادعى الرد بعد مطله) أى تأخير دفعها الى مستحقها (بلا عذر أو ادعى ورثته) أى ورثة المودع (الرد) ولو لم يقبل الا ببينة) أما كون ورثة المودع لا يقبل قولهم فى الدفع الى المالك ولا الى غيره الا ببينة لانهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها (وكذا كل أمين وحيث أخر ردها) أى الامانة أو اخر مالا أمر بدفعه (بعد طلب) من مستحقه (بلا عذر) فى التأخير (ولم يكن لحملها مؤنة ضمن) المؤخر لكونه امسك مال غيره بغير اذنه بفعل محرم أشبه الغاصب ويهمل لا كل ونوم وهضم طعام ونحوه (وان أكره) مودع (على دفعها) أى الوديعة (لغير ربها لم يضمن) كما لو غلب على أخذها منه قهرا لان الاكراه عذر يبيح له دفعها (وان قال) شخص عن آخر (له عندى ألف وديعة ثم زال) المقر (قبضها) منى (أو تلفت قبل ذلك أو) قال (ظننتها) أى الالف (باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه) لانها اذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها (ولا ضمان وان قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت) الالف (فقال) المقر له (بل) قبضتها منى (غصبا أو) قبضتها منى (عارية ضمن) ما أقر به

(باب احياء الموات)

وهو مشتق من الموت والموات فى اصطلاح الفقهاء (هى الارض الخراب الدارسة التى لم يجر عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة) قال فى المغنى بغير خلاف بين القائلين بالاحياء انتهى وان تردد فى جريان الملك عليه أو كان به أثر ملك غير جاهلى (كالخرب التى ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم انها مالك) أى لم يعلم انها الآن مملوكة لاحد أو كان